

1502358-87.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2026041/2022 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 22704337 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 314/22/337 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 2026041 - 74º D.P. PARADA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502358-87.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502358-87.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2026041/2022 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 22704337 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 314/22/337 - 74º D.P. PARADA TAIPAS, 2026041 - 74º D.P. PARADA TAIPAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DOUGLAS CARLOS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos.

Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de DOUGLAS CARLOS DA SILVA, qualificado nos autos, porque teria cometido o crime previsto no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06, em combinação com a alínea "j" do inciso II do art. 61 do Código Penal. Consta da exordial que, em 28 de janeiro de 2022, por volta das 11h05min, na Avenida Raimundo Pereira

Magalhães, 9960, perus, nesta cidade, o acusado estaria trazendo consigo, para fins de tráfico, noventa porções de cocaína, sessenta e seis de "crack", nove de "skunk" e dezessete de "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O laudo de exame químico-toxicológico está a fls. 174/177.

O laudo de exame grafotécnico está a fls. 171/121.

A denúncia foi recebida (fls. 92/93), providência ratificada a fls. 124.

O réu, regularmente citado e intimado (fls. 114), ofertou defesa preliminar (fls. 122).

A instrução processual contou com as oitivas de testemunhas, sendo, ao final, interrogado o acusado (fls. 171/172).

Em memoriais, o MP pugnou pela procedência parcial desta ação penal, afastando-se a agravante do art. 61, II, "j", do CP (fls. 184/188)

Por seu turno, a DPE, em síntese pela requereu a aplicação do §4º do art. 33, caput, da Lei de Drogas, no mais fazendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários (fls. 193/195).

Com o relato do necessário, PASSA-SE À DECISÃO.

Em primeiro plano, inexistem nulidades a serem sanadas, eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Impõe-se, no mérito, a procedência integral desta ação penal.

Os policiais civis Luís Fernando e Mauro disseram que, na data dos fatos, após haverem recebido ligação telefônica na Delegacia de Polícia onde eram lotados - dando conta do local dos fatos, ponto conhecido de comércio de drogas, bem como com relação à descrição física e de trajas dos traficantes -, rumaram ao local onde viram o réu em companhia de um rapaz. Ambos, tendo notado a presença das testemunhas, fugiram. O acusado, que trazia consigo uma sacola contendo setenta reais, anotações típicas do comércio de drogas, bem como as inúmeras porções de "maconha", cocaína e "skunk", negou que traficava entorpecentes. Luís informou que o réu não morava distante do local de sua prisão, mas perto de sua casa havia pontos de venda de drogas mais próximos que aquele onde estava.

Interrogado em juízo, Douglas confessou que, conluiado com o homem que fugiu, vendia drogas no local. Confirmou que na sacola que possuía, que estava guardada perto de um poste, de fato estavam as drogas elencadas na denúncia. Disse que havia dois meses dedicava-se a tal atividade criminosa.

Diante deste coeso e seguro panorama probatório, tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende do laudo de exame químico-toxicológico já referido no relatório.

A prova testemunhal produzida, como explicitado, comprovou que o réu, que é confesso, traficava drogas.

Ademais, as anotações apreendidas, segundo a perícia (fls. 117/121), podem ser atribuídas à contabilidade da atividade criminosa imputada ao réu.

Com base nas diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/06, que tem preponderância sobre o art. 59 do CP, nesta primeira fase da dosimetria fixa-se a pena-base em 6 anos, 3 meses de reclusão e 625 dias-multa no piso mínimo unitário legal.

As reprimendas restaram arbitradas além do mínimo patamar abstratamente previsto em face da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, cento e oitenta e duas porções de quatro tipos de drogas distintas.

Nesse passo, não se pode tratar o traficante que possui poucas porções de entorpecentes como aquele, como o aqui punido, que dispõe de grande quantidade de droga para fomentar o mercado do tráfico. Tal circunstância, indubitavelmente, expõe a risco uma miríade de consumidores afetando de forma mais enfática a saúde pública.

Em razão da confissão atenuam-se as sanções: 5 anos, 2 meses de reclusão e 521 dias-multa.

Deixo de aplicar a circunstância atenuante apontada na denúncia considerando recente tese firmada e publicada na edição nº 180 do Caderno de Jurisprudência em Teses do C. STJ, no sentido da necessidade de comprovação de ter o agente se valido do estado de calamidade pública para praticar o crime.

É inviável a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 considerando que o réu recentemente, neste ano, sofreu condenação definitiva pelo art. 37, do referido diploma legal, isto é, é irrefutável seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, atividade criminosa hierarquizada e organizada.

Ademais, o próprio apenado admitiu que havia dois meses traficava drogas.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade é o fechado, conforme a alínea "a" §2º do art. 33 do CP, nos termos do §1º, do art. 2º, da Lei nº 8072/90.

Indefiro o apelo em liberdade.

Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de DOUGLAS CARLOS DA SILVA, qualificado nos autos, às penas de 5 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial de expiação FECHADO, bem como 521 dias-multa no piso mínimo unitário legal, por haver infringido a proibição contida no "caput" do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se a Delegacia de Polícia de origem. Declaro a perda em favor da União do dinheiro apreendido e auferido pelo condenado com a prática do fato criminoso, com fulcro no art. 91, inciso II, alínea "b", do CP.

Após o trânsito em julgado, determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados.

Recomende-se o réu onde estiver custodiado.

Publique-se, registre-se, intímem-se, cumpra-se e, oportunamente, arquivem-se os autos.

São Paulo, 22 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA